

제주국제자유도시개발센터 상임감사

제도상 개선 요구 및 통보

제 목: 출자회사 경영실적 평가 관리 미흡

관계부서: 경영지원실, 성과혁신실, 휴양단지처, 교육도시처

내 용

1. 업무의 개요

경영지원실, 휴양단지처, 교육도시처는 「출자회사관리규정」(이하 관리규정) 제2조제3호에 따른 출자사업부서로서 출자회사의 사업 전반에 대한 경영 관리·감독 업무를 담당하고 있다.

또한, 성과혁신실은 관리규정 제2조제5호의 평가부서로서 출자회사의 경영 실적 평가 업무를 담당하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

관리규정 제24조제1항에 따르면 출자회사는 매년 당해연도의 경영실적 보고서를 당해 회계연도 종료 후 3월 이내에 제주국제자유도시개발센터(이하 JDC)에 제출해야 한다. 그리고 같은 규정 제25조제1항에 따라 평가부서는 출자회사가 제출한 경영실적보고서를 바탕으로 출자회사의 경영실적을 평가해야 한다.

그리고 관리규정 제26조제1항은 출자회사의 경영실적을 평가하기 위하여 평가부서가 출자회사의 장에게 다음 연도 경영평가편람안을 당해 회계연도 종료 1개월 전까지 JDC에 제출하게 해야 하는 것으로 규정하고 있다.

한편, 관리규정 제27조제1항은 설립 후 1년 미만인 출자회사에 대한 설립 당해 연도 경영실적 평가를 생략할 수 있고, 같은 규정 같은 조 제2항은 출자회사 장의 직무를 JDC에서 파견된 임직원이 수행하거나 JDC 임직원이

겸직으로 수행할 경우 경영실적 평가를 생략할 수 있는 것으로 하여 출자회사 경영실적 평가의 예외를 인정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

출자회사인 (주)제인스는 JDC에서 파견된 직원이 대표이사의 직무를 수행하고 있으며, 버자야제주리조트(주)는 2020년 8월 27일 JDC에 출자회사로 편입된 후 1년이 지나지 않았으며, JDC 임원(투자사업본부장)이 대표이사 직무를 겸직으로 수행하고 있어 각각 관리규정 제27조제1항 및 제2항에 따라 경영실적 평가를 생략할 수 있으나, 제이디씨파트너스(주)는 이에 해당하지 않으므로 매년 당해 연도의 경영실적보고서를 당해 회계연도 종료 후 3월 이내에 JDC에 제출해야 하고, 다음 연도 경영평가편람안을 당해 회계연도 종료 1개월 전까지 JDC에 제출해야 한다.

출자회사의 경영실적 평가 대상 여부는 아래 [표]과 같다.

[표] 출자회사의 경영실적 평가 대상 여부

출자회사명	경영실적 평가 제외 여부	경영실적 평가 제외 사유
제이디씨파트너스(주)	×	해당없음
버자야제주리조트(주)	○	설립(출자회사 편입) 후 1년 미만, 대표이사 직무를 JDC 임원이 겸직으로 수행
(주)제인스	○	대표이사 직무를 JDC에서 파견된 직원이 수행

※ 위 표의 내용은 출자사업부서에서 제출받은 자료를 바탕으로 재구성함

그런데 제이디씨파트너스(주)는 다음 연도 경영평가편람안을 당해 회계연도 종료 1개월 전까지 JDC에 제출하지 않았고, 이에 대해 평가부서인 성과혁신실은 제이디씨파트너스(주)에 경영평가편람안 제출을 요구하는 등의 관련 조치가 미흡했다.

한편, 출자사업부서는 출자회사의 경영실적 평가 시행을 위해 이와 관련한 근거가 출자회사의 정관 또는 관련 규정에 마련되었는지 검토하고, 출자회사 정관 등에 근거가 마련되어 있지 않은 경우 출자회사에 정관 등의 개정을 요구하여 이를 제도화 하도록 요구하여야 한다.

그러나 감사 결과 경영실적 평가와 관련된 사항을 정관 또는 내부규정 등으로 제도화 한 출자회사는 없었으며, 출자사업부서인 경영지원실, 휴양단지처, 교육도시처는 각각 제이디씨파트너스(주), 버자야제주리조트(주), (주)제인스에 이에 대한 제도화를 요구하지 않은 것으로 확인되었다.

그 결과, 관리규정이 정하고 있는 출자회사 경영실적 평가의 시행을 위해 출자회사에 경영평가편람안, 경영실적보고서, 관련 자료 등의 제출을 강제할 수 있는 근거가 출자회사 정관 또는 내부규정 등에 마련되어 있지 않아 출자회사 관리 및 지원 등의 업무와 관련하여 출자회사와의 갈등이나 업무상 혼란을 야기할 수 있다.

【관계부서 의견】

경영지원실, 휴양단지처, 교육도시처는 관리규정에 부합하도록 출자회사 정관 또는 내부규정 개정을 요청하겠다는 의견을 제시하였다.

성과혁신실은 출자회사 경영실적 평가를 최초로 시행하는 과정에서 출자회사의 평가 수용도를 높이기 위한 작업 병행 등으로 다소 지연되었으나, 2021년 평가부터는 차질 없이 진행하겠다는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】 이사장은

- ① 출자회사 경영실적 평가에 관한 사항이 「출자회사관리규정」과 부합하도록 출자회사의 정관 등의 규정으로 제도화 하도록 조치하시기 바라며,
[개선 : 경영지원실, 휴양단지처, 교육도시처]
- ② 출자회사 경영실적 평가를 시행하도록 조치하시기 바랍니다.
[통보 : 성과혁신실]